

1501602-07.2019.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RAYAN VASCONCELOS BEZERRA

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... O declarante nega a pratica de tráfico de droga e afirma que a maconha localizada foi adquirida pelo mesmo na data de ontem e Maria desconhecia que estava guardada em cima do guarda roupa dela. Já possui passagem policial por tráfico de droga e porte de arma. Indagado pela autoridade policial respondeu que: trabalha como pintor há quatro anos e meio; trabalhou como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Professor Domingos Cambiaghi, n.º 322, Leme-SP - cep 13611-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501602-07.2019.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501602-07.2019.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2282774/2019 - DEL.POL.LEME, 4686507 - DEL.POL.LEME, 4376/19/807 - DEL.POL.LEME, 4375/19/807 - DEL.POL.LEME, 2282774 - DEL.POL.LEME, 4376/19/807 - DEL.POL.LEME, 4375/19/807 - DEL.POL.LEME, 2282774 - DEL.POL.LEME, 4376/19/807 - DEL.POL.LEME, 4375/19/807 - DEL.POL.LEME, 2282774 - DEL.POL.LEME, 4376/19/807 - DEL.POL.LEME, 4375/19/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO AFONSO CAZELLA JUNIOR

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAYAN VASCONCELOS BEZERRA

Vistos.

PAULO AFONSO CAZELLA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006 (SISNAD - Lei de Drogas).

Relatório dispensado.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

Não havendo preliminares e presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

Dá-se o crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, quando o agente adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No presente caso, estão presentes as elementares guardar consigo.

Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, pelo laudo químico-toxicológico de fls. 61/63, bem como pela prova oral colhida em solo policial e, posteriormente, em juízo.

A autoria é certa e recai sobre o denunciado.

Vejamos os elementos probatórios colhidos:

A testemunha Luis Fernando Coradini, policial civil, disse que confirma o que foi dito em sede policial.

Em seu depoimento extrajudicial (fls. 05), o réu disse que: "[...] estava chegando na residência de sua namorada Maria quando avistou uma viatura da polícia civil no local. Foi informado que sua namorada Maria franqueou a entrada dos policiais na residência os quais efetuaram buscas de droga sob suspeita de tráfico de drogas. Certa quantidade de maconha foi localizada em cima do guarda-roupa de Maria que era para seu consumo e para consumo dela. Em relação ao valor em dinheiro localizado na residência, cerca de mais de sete mil reais, pertence ao declarante e trata-se de valor de aplicação financeira pela "UNICK" que seria empregado na construção de uma casa. O declarante nega a prática de tráfico de droga e afirma que a maconha localizada foi adquirida pelo mesmo na data de ontem e Maria desconhecia que estava guardada em cima do guarda roupa dela. Já possui passagem policial por tráfico de droga e porte de arma. Indagado pela autoridade policial respondeu que: trabalha como pintor há quatro anos e meio; trabalhou como autônomo por dois anos, há um ano na empresa Construtora Prodex e atualmente na empresa CAP construções; tem um filho de nove meses de idade; possui uma motocicleta Honda Titan CG 160 ano 2019; no local onde foram apreendidos a droga e o dinheiro residem somente sua namorada e os respectivos pais; reside com os pais e dois irmãos; já trabalhou no frigorífico Dom Glutão por sete meses e na empresa Trans Ruas por um ano; recebe em média por mês R\$2.500,00; há um ano e meio está investindo na "pirâmide" UNICK Academy; está subordinado neste empreendimento ao senhor Ezequiel, vulgo "Alemão" que trabalha na RIMAD; todo mês retira em torno de R\$4.000,00; possui conta bancária agência Santander de Leme; vai construir no terreno localizado no bairro Santa Carolina que está em nome da namorada Maria Romaria Soares da Silva."

Em juízo, disse que a acusação é verdadeira. Possuía as drogas para uso. O dinheiro era proveniente de trabalho lícito.

Pois bem.

Pelo exposto, é de se entender que restou comprovado, para além da dúvida razoável, que o denunciado, de fato, praticou as condutas descritas na inicial acusatória.

Não há quaisquer indícios ou elementos que apontem a intenção do policial civil em prejudicar deliberadamente o ora denunciado, bem como digno de nota a confissão

realizada em juízo. Conforme visto, a prova é coesa e harmônica no sentido da condenação do réu pelo crime descrito na denúncia.

Note-se que o art. 28, da Lei n.º 11.343/06 é tipo misto alternativo, sendo que a ocorrência de qualquer uma das condutas nele previstas implica em ofensa ao bem jurídico protegido, qual seja a saúde pública. Assim, a simples conduta de possuir o entorpecente para uso próprio para caracteriza o delito, não havendo exigência legal de seu consumo.

Outrossim, frise-se, que se tratando de crime de perigo cuja objetividade jurídica corresponde à proteção à saúde pública, é completamente irrelevante a quantidade apreendida.

Já sedimentado ainda, em entendimento majoritário, a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância em delito como o tratado nestes autos.

Por fim, com relação à alegação de inconstitucionalidade, cito o seguinte julgado a refutar o acolhimento da tese:

Apelação. Posse de entorpecentes para consumo pessoal. Rejeição da denúncia com fundamento na inconstitucionalidade do tipo penal e, subsidiariamente, na atipicidade da conduta. Matéria ainda não decidida em caráter definitivo pelo STF. Vigência e constitucionalidade da norma criminalizadora que persistem. O tema referente à constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é polêmico e ganhou significativa importância jurídica, mercê da deliberação do Excelso Pretório de lhe emprestar relevância geral (RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes), não tendo ocorrido ainda o seu julgamento definitivo. Na ausência de declaração de inconstitucionalidade pelo guardião mor da Constituição, e tendo em conta que os Tribunais Superiores, ainda que sem ferir diretamente o tema, vêm aplicando e se referindo ao referido dispositivo legal sem proclamar a eiva à Carta Republicana (cf., por exemplo, STF, RE nº 430.105 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, HC nº 350.317, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; HC nº 339.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas; HC nº 347.779, Rel. Min. Jorge Mussi; HC nº 177.012, Rel. Min. Gilson Dipp), há que se prestigiar o princípio hermenêutico de que se presume constitucional um ato legislativo. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1500183-10.2020.8.26.0352; Relator (a): Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Miguelópolis - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021)

Fundamentada a condenação e procedente o pedido da ação penal, passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, seguindo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho que nada há de ser valorado negativamente, razão pela qual reputo suficiente a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), bem como a agravante da multirreincidência, consistente em condenações transitadas em julgadas nos processos 0003032-39.2017.8.26.0318, 1500168-91.2018.8.26.0552 (0005765-66.2021.8.26.0502), 1500320-08.2019.8.26.0552 (0000870-62.2021.8.26.0502) (fls. 232/236).

Apesar da reincidência, reputo que, no caso, a pena de advertência se mostra a mais adequada.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anterior como definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para fins de condenar PAULO AFONSO CAZELLA JUNIOR, qualificado nos autos, à pena de advertência

sobre os malefícios da droga, por considerá-lo como incurso no crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas SISNAD).

Libere-se a quantia depositada às fls. 26/27 em favor do réu, haja vista a ausência de comprovação quanto à eventual origem espúria.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publicada em audiência. Registre-se e Cumpra-se.

Leme, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA